

1500074-13.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033397/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22836747 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

749/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2033397 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500074-13.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-13.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033397/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22836747 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

749/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2033397 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

749/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Gustavo de Godoy

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Luiz Gustavo de Godoy, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 84/85.

O réu foi preso em flagrante. A decisão de fls. 52/54, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia, o acusado foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 93), e apresentou defesa preliminar de fls. 111/112, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 21 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 118/123.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu (fls. 148/149). Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. A d. Defensora, em memoriais de fls. 156/172, requer a improcedência da ação penal, alegando que o réu, ouvido em juízo, negou os fatos, dizendo que na data em questão foi até o local apenas com o intuito de adquirir um galão de água, e que foi abordado no momento em que aguardava a chegada do responsável pelo depósito no local. Alega que o réu tinha em seu poder apenas três porções de maconha, que iriam ser consumidas por ele e sua namorada, e negou qualquer relação com o restante da droga apreendida. Alega também a defesa que a prova acusatória limita-se aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado, os quais não seriam dotadas da necessária imparcialidade, na medida em que tendem a corroborar as diligências efetivadas na fase extrajudicial. Tais depoimentos, segundo a defesa, se não corroborados por outros elementos de provas, sem mostram insuficientes para fundamentar eventual condenação, visto que o réu não foi visto praticando qualquer conduta que pudesse sugerir o tráfico de drogas, e acabou sendo detido com base unicamente no que foi dito pelo denunciante anônimo mencionado pelos policiais. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, visto que o acusado assumiu a posse de apenas três porções de maconha, que seriam consumidas por ele e sua namorada. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento de eventual reincidência na segunda fase, a incidência de regime menos gravoso do que o fechado, e que seja facultado ao réu o direito de apelar em liberdade. É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Luiz Gustavo de Godoy, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo a inicial, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta de 16h30min, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando de que na rua 06, altura do número 537, bairro Cervezão, nesta cidade de Rio Claro, mais especificamente em um depósito de água localizado ao lado do Depósito Zerbo, estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais militares foram até o referido local, e lá visualizaram o acusado, que demonstrou bastante nervosismo com a aproximação da viatura. Em razão disso, o acusado acabou sendo abordado, sendo encontradas, dentro de seu bolso, três porções de maconha, e a quantia de quarenta reais. Em seguida, atrás do balcão do mesmo depósito de água, os policiais encontraram outras 39 porções de maconha, e a quantia de oitenta reais. Também foram apreendidas 13 pedras de crack, pesando cerca de 5 gramas. Finda a instrução, respeitado o entendimento do Ministério Público, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de fls. 19/20, que atesta a apreensão, no total, de 42 porções de maconha, de 13 pedras de crack, e a quantia total de R\$ 120,00. O laudo de fls. 90/91, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína. Contudo, com a devida venia, entendo que a prova da autoria se mostra insuficiente no sentido de indicar que a droga encontrada no interior do depósito pertencesse ao acusado. Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos, mas apenas em parte. Alegou o acusado que naquela data foi dormir na casa de sua namorada, e que sua sogra pediu-lhe para ir comprar um galão de água situado ao lado do Depósito Zerbo. Ao chegar no depósito, verificou que não havia ninguém no seu interior. Resolveu então aguardar a chegada do responsável pelo depósito, que estaria do outro lado da rua. Enquanto isso, pegou um copo de água, e ficou aguardando próximo da porta, momento em que foi abordado pelos policiais, que encontraram em seu poder apenas 03 porções de maconha, que seriam usadas por ele e sua namorada, que são apenas usuários. Em seguida os policiais teriam abordado um "moleque" que estava nas proximidades, com quem localizaram o restante da droga, cuja posse imputaram

falsamente ao acusado. Segundo o réu, o responsável pelo depósito de água seria um indivíduo de alcunha "Gordinho", que fugiu ao notar a chegada dos policiais. Alegou que já conhecia os policiais de outra abordagem que havia sofrido em data anterior, e que na época trabalhava como barbeiro.

Os policiais militares Rafaello José de Oliveira, e Ramon Nunes de Oliveira, por sua vez, relataram, de forma praticamente uníssona, que no dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pela rua 06, quando foram abordados por um indivíduo que optou por não se identificar, o qual os informou que teria ido comprar água em um depósito situado ao lado do Depósito Zerbo, e que estranhou a atitude de um rapaz que se encontrava na porta do depósito, cujas características passou aos policiais. Para verificar a veracidade da informação, os policiais foram até o referido depósito, e lá se depararam com o réu na porta do estabelecimento. Perceberam que o réu se assustou com a chegada deles, chegando a deixar cair um copo de água que estava bebendo. Em seguida o réu ingressou no estabelecimento, o levantou suspeitas, e justificou sua abordagem. Durante revista pessoal, o policial Ramon encontrou com o acusado quarenta reais, e 03 porções de maconha. Por fim, dentro do balcão do depósito, foi encontrada outra soma em dinheiro, e as demais porções de maconha e crack, cuja posse o réu teria confessado informalmente. Segundo os policiais, o local era bastante movimentado, mas dentro do depósito haveria apenas o réu naquele momento.

Enfim, a prova acusatória acima analisada, com a devida venia, não permite a condenação do réu pela prática do grave crime de tráfico.

O réu foi abordado em virtude uma denúncia anônima, e foi visto inicialmente não no interior, mas sim na porta do depósito de água, cuja propriedade não restou devidamente apurada. Pode-se justificar a conduta do réu, que demonstrou certo nervosismo com a chegada dos policiais, pelo fato de ter em seu poder 03 porções de maconha, o que também constitui ilícito penal. Contudo, o réu não foi visto pelos policiais no interior do balcão onde o restante da droga foi encontrado, e tampouco realizando movimentos, ou mantendo contato com terceiros sugestivos da prática do tráfico.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou ser o responsável pelo depósito de água, muito embora os policiais tenham afirmado que sua namorada foi quem fechou o estabelecimento após Luiz Gustavo receber voz de prisão. Nota-se ainda que os mesmos policiais, ouvidos no auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), nada disseram a respeito da apreensão das porções de crack descritas no auto de fls. 19/20, não se sabendo ao certo, portanto, onde estaria esta parte do entorpecente.

Portanto, diante das circunstâncias em que o réu foi abordado, a parti de uma denúncia anônima, na porta do depósito de água, e na posse de apenas 03 porções de maconha, quantidade esta compatível com sua condição de usuário, não permitem concluir pela prática do crime mais grave de tráfico, impondo-se assim a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Na fixação da medida a ser aplicada, deve-se observar que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 26/28, contando com anterior condenação pela prática do mesmo delito (autos n. 1501712-75.2020) geradora da reincidência específica. Diante disso, entendo necessária e suficiente a aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 meses, nos termos do artigo 28, inciso II, e §3º, da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para, operada a DESCLASSIFICAÇÃO, CONDENAR o acusado LUIZ GUSTAVO DE GODOY, ao cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 04 meses, em local a ser determinado pelo Juízo das Execuções, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em razão da natureza da medida imposta, o réu poderá apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, clausulado.

Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento do dinheiro apreendido, pois não demonstrada sua origem ilícita.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA